

[예상][1][01.02-1]단체협약과 취업규칙의 충돌 시 유리한 취업규칙의 우선 적용 여부 및 법리 검토

【문제 1.2】

<사례>

자동차 부품을 제조하는 B사는 상시 500명의 근로자를 고용하고 있으며, 생산직 근로자들로 구성된 C노동조합과 단체협약을 체결하고 있다. B사의 기존 취업규칙에는 "근로자가 업무 외 부상으로 휴직하는 경우 휴직 기간 중 기본급의 70%를 지급한다"는 규정이 존재하였다. 이후 B사와 C노동조합은 단체협약을 갱신하면서 "질병 휴직 시 생계보조비로 월 100만 원을 지급한다"는 조항을 신설하였다. 당시 B사 생산직 근로자들의 평균 기본급은 300만 원이었으므로, 기존 취업규칙에 따르면 210만 원을 받을 수 있었으나, 신설된 단체협약에 의하면 110만 원이 적은 100만 원만을 받게 되는 상황이 발생하였다. 또한 B사는 경영 위기를 이유로 C노동조합과 합의하여 "향후 2년간 경영 실적에 따라 상여금을 지급하지 않을 수 있다"는 내용의 단체협약을 체결하였는데, 이는 "매년 기본급의 200%를 상여금으로 지급한다"고 명시된 개별 근로자들의 근로계약 내용보다 불리한 것이었다. 생산직 근로자 乙은 업무 외 부상으로 휴직한 후 취업규칙에 따른 휴직급여 지급을 요구하였으며, 또한 근로계약에 명시된 상여금의 지급을 청구하였다. 이에 대하여 B사는 단체협약이 취업규칙 및 근로계약보다 상위 규범이므로 단체협약이 우선 적용되어야 한다고 주장한다.

(물음 1) 단체협약과 취업규칙이 충돌하는 경우, 단체협약보다 근로자에게 유리한 취업규칙 조항이 우선하여 적용될 수 있는지 "유리한 조건 우선의 원칙"을 중심으로 논하시오. (25점)